

NURHAIDAH BINTI RAHMAN

lwn.

MOHD AZHAM BIN SHAARI DAN 7 YANG LAIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-017-0102-2018

[Rayuan Terhadap Keputusan Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: Dr Mohd Rafie Bin Mohd Shafie dan Mohd Reza Bin Mohd Rafie daripada Tetuan Chambers of Rafie Mohd Shafie & Associates

Peguam Syarie Responden 2: Encik Ahmad Bin Daud dan Puan Zarifah Binti Abdul Aziz daripada Tetuan Ahmad Daud & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 25 Julai 2018 dalam Kes Mal No. 10200-017-0132-2016.

[2] Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak tuntutan harta sepencarian yang difailkan oleh Perayu kerana gagal membuktikan bahawa harta tersebut merupakan milik Allahyarham suami Perayu.

[4] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 6 Ogos 2018 dan memplidkan tujuh (7) alasan rayuan bertarikh 19 Disember 2018 seperti di muka surat 378-379 Rekod Rayuan.

[5] Responden 8 telah meninggal dunia. Responden yang lain tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon Mahkamah Rayuan Syariah menolak rayuan Perayu dengan kos RM10,000.00.

FAKTA KES

[6] Perayu adalah ibu tiri kepada Responden-Responden dan merupakan seorang warganegara Indonesia yang telah mendapat taraf status pemastautinan tetap di Malaysia dengan memegang kad pengenalan merah.

[7] Perayu telah bernikah dengan Mohd Shaari bin Ahmad (allahyarham) pada 4 Januari 1988 dan telah didaftarkan melalui Surat Perakuan Nikah No. 054896 Bil. Daftar Nikah 19/89.

[8] Allahyarham suami Perayu kemudiannya telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2002 setelah hampir 14 tahun hidup bersama.

[9] Semasa dalam hayatnya, allahyarham suami Perayu telah meninggalkan harta tak alih iaitu tanah di Lot 1430 Mukim Setapak, Daerah Gombak. Lot tanah tersebut telah dipecah kepada tiga bahagian iaitu Blok A1, A2 dan A3. Di atas tanah di Blok A1 terdapat sebuah rumah jenis batu yang didakwa telah dihibahkan oleh allahyarham kepada Perayu. Di atas tanah di Blok A2 terdapat sebuah rumah papan yang telah diubah suai dan dijadikan kepada empat pintu dan disewakan. Di Blok A3 pula terdapat sebuah kilang besi dan disewakan.

[10] Walaubagaimanapun, selepas allahyarham suami Perayu meninggal dunia, Responden-Responden telah memfailkan petisyen pembahagian harta pusaka dan surat kuasa Pentadbir di Pejabat Pesaka Kecil. Perayu sebagai isteri allahyarham telah diperuntukkan bahagian pusaka sebanyak 1/8 bahagian daripada harta peninggalan allahyarham dan Responden 4 iaitu Mohd Mazlan bin Mohd Shaari telah dilantik sebagai Pentadbir terhadap bahagian tanah allahyarham.

[8] Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak tuntutan Perayu atas isu pemilikan kerana nama allahyarham tidak tersenarai di dalam geran tanah yang menjadi pertikaian.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh kedua-dua pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara.

[11] Perayu menghujahkan bahawa dalam rayuan ini YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan harta sepencarian dengan anggapan bahawa hartanah tersebut bukanlah milik allahyarham suami Perayu berdasarkan rujukan kepada ***Rekod Rayuan muka surat 370***.

“Mahkamah berpandangan Plaintiff selaku pihak yang menuntut dalam kes ini seharusnya membuktikan kepada Mahkamah wujudnya pemilikan terhadap harta tersebut oleh allahyarham. Namun Plaintiff hanya mengemukakan geran pemilikan yang tiada terkandung nama allahyarham”.

[12] Responden pula berhujah bahawa keputusan YA Hakim Bicara menolak tuntutan Perayu adalah suatu tindakan yang tepat dengan

mengambil kira asas kepada pendakwaan iaitu Perayu perlu mengemukakan bukti yang sewajarnya bagi mengesahkan dakwaannya.

[13] Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati isu pemilikan tanah tersebut merupakan isu yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak. Responden-Responden dan saksi Responden mengakui bahawa alahyarham memiliki tanah tersebut sebanyak 7/16 bahagian. Tanah tersebut telah diperolehi oleh arwah sebelum arwah berkahwin dengan Perayu dan fakta ini diakui sendiri oleh Perayu di *muka surat 30 Rekod Rayuan*. Asalnya tanah tersebut adalah dikongsi bersama antara arwah suami Perayu bersama adik beradiknya. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan dokumen yang ditandakan sebagai *P-5 di muka surat 391-392 Rekod Rayuan* yang menunjukkan rekod ketuanpunyaan adalah milik bersama Sariah@ Shahriah binti Ahmad, 36/96 bahagian, Zainiah binti Ahmad 18/96 bahagian dan Mazlan bin Mohd Shaari sebagai Pentadbir 17/16 bahagian.

[14] Pada zahirnya, kami bersetuju bahawa di dalam geran tanah tersebut sememang tidak terkandung nama alahyarham suami Perayu kerana ianya adalah geran baru selepas Responden 4 iaitu Mohd Mazlan bin Mohd Shaari dilantik menjadi pentadbir kepada harta pusaka alahyarham Mohd Shaari bin Ahmad yang juga merupakan bapa kandung kepada Responden-Responden.

[15] Reponden-Responden dan saksi Responden telah memberi keterangan yang sama bahawa Responden 4 adalah dilantik sebagai pentadbir yang mana namanya tercatat di dalam geran yang diwartakan pada 23 Jun 2005 (*sila rujuk rekod rayuan muka surat 46 (J22), muka surat 91 (J21), muka surat 96 (J22) dan muka surat 144 (J20)*), iaitu selepas allahyarham meninggal dunia pada tahun 2002 dan selepas adanya pelantikan pentadbir oleh Pejabat Pesaka Kecil pada tahun 2003 (*rujuk Rekod Rayuan muka surat 18*).

[16] Isu pemilikan tanah tidak pernah dinafikan oleh Responden-Responden dan saksi Responden kerana memang tanah tersebut adalah milik allahyarham Mohd Shaari bin Ahmad. Perkara ini boleh dilihat berdasarkan keterangan Responden-Responden *di muka surat 53-54, muka surat 103, 151, 198. dan 273 Rekod Rayuan*. Begitu juga dengan keterangan Saksi Responden yang merupakan adik kandung kepada allahyarham suami Perayu *di muka surat 273 Rekod Rayuan* yang menyatakan;

“Dalam gambar itu, rumah abang saya. Semasa arwah hidup, abang saya duduk dengan Plaintiff. Rumah ini atas tanah bahagian arwah abang saya”.

Justeru itu, isu pemilikan hartanah yang dituntut adalah jelas sebahagiannya adalah milik allahyarham Mohd Shaari bin Ahmad. Oleh

yang demikian kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak tuntutan Perayu kerana Perayu gagal membuktikan bahawa harta tersebut merupakan milik Allahyarham semata-mata kerana nama Allahyarham tidak terkandung di dalam geran.

[17] Kami juga mendapati tanah tersebut telah dimiliki oleh Mohd Shaari bin Ahmad bersama adik beradiknya sebelum arwah berkahwin dengan Perayu. Ini bermakna tanah tersebut merupakan harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkahwinan. Tanah tersebut seterusnya dimajukan dalam tempoh perkahwinan dengan membina beberapa aset yang terdiri daripada sebuah rumah batu, sebuah rumah papan yang telah diubahsuai menjadi empat lot kedai dan sebuah kilang besi. Perayu dan arwah ada mengusahakan kedai makan di atas tanah tersebut dan beberapa aset yang lain disewakan untuk mendapatkan hasil. Kewujudan aset-aset tersebut tidak pernah dipertikaikan oleh Responden-Responden. Oleh itu kami berpendapat aset-aset tersebut yang telah dimajukan dalam tempoh perkahwinan boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian khususnya manfaat keuntungan hasil sewaan daripada aset-aset tersebut. Perkara ini adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 122 (5) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

(5) Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian

besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.

[18] Berkenaan dengan sumbangan pula kami dapati Perayu telah berkahwin dan hidup bersama dengan arwah bagi tempoh hampir 14 tahun. Dalam tempoh tersebut kami percaya bahawa Perayu telah memberi sumbangan secara tidak langsung dalam menguruskan keperluan allahyarham dan menjaga kebajikan rumahtangga sehingga ke akhir hayat arwah. Perayu dan arwah telah hidup bersama-sama dengan membina sebuah rumah batu di atas tanah tersebut sebagai rumah kelamin dan rumah tersebut telah disabitkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebagai hibah *(Sila rujuk kes rayuan no. 10000-044-0066-2018)*.

[19] Kami dapati kenyataan-kenyataan Responden dan saksi Responden sendiri juga mengakui wujud sumbangan daripada Perayu dalam tempoh perkahwinan.

“Sebelum berkahwin dengan Plaintiff, allahyarham Mohd Shaari bin Ahmad tinggal bersama dengan adik-beradik yang belum berkahwin di rumah lama Lot 1430 tersebut. Plaintiff pada mulanya tinggal bersama allahyarham Mohd Shaari bin Ahmad bersama dengan adik beradik yang belum berkahwin di rumah lama tersebut. Selepas itu, arwah bapa saya allahyarham Mohd Shaari bin Ahmad bina rumah baru jenis batu di depan rumah

lama, juga di atas tanah lot 1430 tersebut” (Rujuk Rekod Rayuan muka surat 55-56).

Soalan dan jawapan yang sama juga dijawab oleh Responden-Responden lain serta saksi Responden di *muka surat 105-106, 153-154 dan 200-201 Rekod Rayuan*. Selain daripada itu Responden-Responden dan Saksi Responden juga turut mengakui bahawa Perayu pernah berniaga nasi lemak bersama-sama dengan arwah yang jelas menunjukkan wujud sumbangan langsung Perayu dalam perolehan pendapatan keluarga. Responden-Responden dan saksi telah memberi keterangan bahawa;

“Beliau berniaga nasi lemak dan beliau adalah seorang suri rumah sahaja” rujuk Rekod Rayuan muka surat 57, 107, 155 dan 202.

Keterangan ini menunjukkan bahawa Perayu telah memberi sumbangan secara langsung dalam perkahwinan mereka bagi pendapatan keluarga.

[20] Selain daripada sumbangan langsung dalam berniaga nasi lemak, Perayu juga mendakwa ada memberi sumbangan dalam bentuk wang sebanyak RM30,000 untuk mendirikan rumah kedai di atas tanah tersebut, RM4500 untuk membaiki dan ubah suai bumbung rumah kedai yang bocor dan RM20,000 untuk membuat kedai makan menggunakan wang Perayu sendiri hasil daripada mengusahakan kedai makan lebih kurang dua tahun mulai tahun 1992.

[21] Berdasarkan penilaian kami terhadap keseluruhan keterangan pihak-pihak dan saksi, kami dapati dakwaan Perayu berkaitan sumbangan-sumbangan dalam bentuk wang tidak disertakan dengan qarinah atau keterangan untuk menyokong, walau bagaimanapun kami percaya bahawa dakwaan Perayu ini ada asasnya, namun tidak dapat dipastikan kebenarannya memandangkan Mohd Shaari bin Ahmad telah meninggal dunia. Oleh itu kami ingin menawarkan kepada Perayu untuk bersumpah al-muda'ie bahawa dakwaan-dakwaan Perayu adalah benar dan Perayu tidak berdusta. Sekiranya Perayu berdusta pada sumpahnya maka balasan dan azab Allah SWT akan menimpa ke atas diri Perayu di dunia dan di akhirat. Ulasan kami berkaitan pemakaian sumpah ini bolehlah dirujuk dalam kes *Hamidah Binti Arifin lwn. Zulkaflī Bin Mohamed Nor & 9 yang lain, kes rayuan no. 10000-017-0048-2016*.

PERAYU SANGGUP BERSUMPAH DAN MELAFAZKAN SUMPAH

[22] Ringkasnya, kami membuat kesimpulan bahawa harta yang dituntut oleh Perayu dalam tuntutan harta sepencarian ini adalah di bawah pemilikan allahyarham suami Perayu. Walaupun geran pemilikan tidak tertera nama allahyarham, tetapi nama Responden 4 adalah hanya semata-mata sebagai pentadbir sahaja kepada harta pusaka allahyarham Mohd Shaari bin Ahmad, setelah petisyen difailkan oleh Responden 4 di Pejabat Pesaka Kecil. Sumbangan secara langsung dan tidak langsung

yang telah disumbangkan oleh Perayu semasa dalam tempoh 14 tahun perkahwinan melayakkan Perayu mendapatkan bahagiannya dalam harta sepencarian.

[23] Berdasarkan alasan-lasan yang telah diberikan dan setelah mengambil kira sumpah yang telah dilafazkan oleh Perayu maka kami berpuas hati membuat keputusan seperti berikut:-

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta hujah kedua-dua belah pihak dan setelah mengambil kira lafaz sumpah oleh Perayu maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah adalah dibatalkan.
3. Adalah diperintahkan bahawa aset-aset berupa empat (4) pintu kedai dan kilang besi yang telah dimajukan di atas tanah Lot 1430, Mukim Setapak, Daerah Gombak diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan Perayu berhak sebanyak 50% bahagian daripada keuntungan sewaan/ jualan aset-aset tersebut dan baki 50% bahagian lagi difaraidkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor